



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/795/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעים:	1	באום עדי, ו-44 אח'
		באמצעות ב"כ עו"ד מור דאבוש ועו"ד מורן גור
		נגד
הנתבעים:	1	הופן ויגודה אביה, באמצעות ב"כ: עו"ד הופן חגי
	2	דהן דלית, באמצעות ב"כ: עו"ד שי פרטוש
	3	כהן אליהו ז"ל נמחק בהתאם להחלטה מיום 18.4.21
	4	כהן בנימין עזרא,
	5	בסט מילכה - נמחקה בהתאם להחלטה מיום 21.6.21,
	6	בסט שלום - נמחק בהתאם להחלטה מיום 21.6.21
	7	זירדקר הדסה דיזי - נמחקה בהתאם לפס"ד מיום <u>13.4.21</u>
	8	בסט שאול - נמחק בהתאם לפס"ד מיום 13.4.21

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעת 1, שכותרתה "בקשה להזמנת עדים" (להלן-"**הבקשה**"), במסגרתה מבוקש לזמן לעדות מטעמה, שמונה בעלי דין שכנגד שלא הגישו תצהיר.

הרקע בקצרה

- ההליך שבכותרת עניינו בתביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית משותף על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידת אדמה) מכוח הוראות סעיף 5 לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008.
- התובעים (45 במספר) הם בעלי זכויות ב-28 תתי חלקות, מתוך 32 תתי חלקות, בבית משותף ברחוב הנרייטה סולד 18 בפתח-תקווה, הידוע כחלקה 461 בגוש 6388 (להלן-"**הבית המשותף**"). הנתבעים שנותרו בהליך הם שלושה בעלי זכויות ב-3 תתי חלקות בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/795/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בתאריך ו' באייר תשפ"א (18.4.2021) התקיים קדם משפט בתיק שבכותרת, ולבקשת הצדדים ניתנה להם שהות לסיים ההליך בפשרה.

4. בתאריך ג' בתמוז תשפ"א (13.6.2021), ניתנה החלטה במסגרתה נקבע התיק להוכחות, וניתנו לצדדים הנחיות מדויקות כיצד יש להיערך לכך (להלן- "ההחלטה"). במסגרת ההחלטה, נקבע, בין השאר כי "בקשות להזמנת עדים, תוגשנה בצירוף לתצהירים". עוד נקבע בהחלטה כי "יסרב עד ליתן תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, וכן יצרף תמצית העדות ויפרט מדוע לא ניתן לגבות ממנו תצהיר ואיזה מאמצים נעשו לשם כך" (ראו סעיף 6 להחלטה).

5. בתאריך 12.10.2021, הגישו התובעים שני תצהירים מטעמם. בתאריך 23.11.2021, הגיש הנתבע 4 תצהיר מטעמו. בתאריך 29.11.2021, הגישה הנתבעת 2 תצהיר מטעמה, ובתאריך 30.11.2021, הגישה הנתבעת 1 תצהיר עדות מטעמה.

6. באותו היום, הגישה הנתבעת 1, בקשה להזמנת עדים, היא הבקשה שבכותרת. שמונת העדים אותם מבקשת הנתבעת 1 לזמן לעדות הם שמונה תובעים מתוך ארבעים וחמישה. לאחר עיון בבקשה החלטתי להעבירה לתגובת התובעים.

תמצית טענות הנתבעת 1 בבקשתה

7. תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים, הוגשו על ידי שני תובעים בלבד מתוך רשימת התובעים. בהיותם תובעים, הם אינם יכולים להיות עדי הגנה, ולא ניתן לפנות אליהם לקבלת תצהיר.

8. לפיכך יש להורות על זימונם של שמונת העדים כמבוקש.

תמצית טענות התובעים בתגובתם-בקצרה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/795/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. התובעים מתנגדים לבקשה. הבקשה שהגישה הנתבעת 1 היא בקשה לקונית, שאינה מפורטת, ואף לא כוללת תמצית העדויות של העדים שעדותם התבקשה, וזאת בניגוד לתקנה 62 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"**התקנות**").

10. הבקשה נועדה להלך אימים על התובעים שכן היא אינה מנומקת ולא ברור מה מטרתה. התובעים הגישו שני תצהירים של שני דיירים המייצגים את שתי הכניסות בבית המשותף. דיירים אלו מעורים בהליך, כאשר אחד מהם אף משמש בנציגות הדיירים במסגרת הפרויקט והאחר נשוי לנציגה אחרת. בנסיבות אלו שהנתבעת 1 לא העלתה טעם ממשי המצדיק זימון של שמונה בעלי דירות, יש לדחות את הבקשה תוך חיובה בהוצאות ובשכ"ט עו"ד כדין.

דיון והכרעה

11. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, החלטתי לקבל את הבקשה בחלקה, וכך הנתבעת 1 תוכל לזמן שני עדים מתוך רשימת העדים, ולא את כל שמונת העדים, להלך-נימוקיי.

המסגרת הנורמטיבית - זימון עדים

12. הסמכות לזימון עדים באמצעות בית המשפט קבועה בסעיף 1 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, הקובע כדלקמן:

סמכות להזמין עדים

1 (א) מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לענין; והוא, כשאינן הוראה אחרת בפקודה זו.

(ב) בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת. " (ההדגשות אינן במקור)

13. בהחלטה בעניין רע"א 4197/06 **שירותי בריאות כללית נ' אהרון משה**, סא(1) 834 (2006) (להלן-"**עניין שירותי בריאות כללית**"), קבע כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס את הכללים לזימונו של בעל דין כעד על ידי בעל הדין שכנגד, וכך נקבע: "**לסיכום, מדיוננו עולים הכללים הבאים:**

א. בעל דין רשאי לזמן לעדות את בעל הדין שכנגד;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/795/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. אף על פי כן, אם בעל דין מודיע כי הוא יעיד מטעמו, אין להתיר זימונו כעד על ידי הצד שכנגד;

ג. היה ובעל הדין שהודיע כי יתייצב למתן עדות מטעמו אינו עושה כן חרף הודעתו, אין מניעה שיזומן כעד מטעם יריבו.

14. בהתאם להוראות סעיף 1 לפקודת הראיות לפקודת הראיות יש ליישם את מבחן הרלוונטיות של העדות למחלוקת. בהיעדר רלוונטיות בידי בית המשפט האפשרות לסרב לזמן עד [רע"א 4868/15 בנק לאומי נ' גלזר **בנק לאומי נ' גלזר** (נבו 29.7.2015) ; רע"א 467/21 לומדעת מכשירי כתיבה בע"נ נ' עירית אילת **לומדעת מכשירי כתיבה בע"מ נ' עיריית אילת** (נבו 16.2.2021)].

15. דרישת הרלוונטיות התפרשה בפסיקה בצורה רחבה, כאשר הגישה הרווחת בפסיקה היא, כי הגם שיש סמכות בידי בית המשפט לאסור על חקירת עד, השימוש בה ייעשה בזהירות רבה [רע"א 9055/07 **שירותי בריאות כללית נ' נאדר נאצר** (נבו 22.11.2007) (להלן "**עניין נאצר**"); רע"א 5376/12 **אפולו אדקס בע"מ נ' אבי סטבון**, פסקה 12 (נבו 23.10.2012)].

16. תקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי לתקנות, מחייבת את הערכאה הדיונית לנהל הליך-משפטי ראוי ויעיל, תוך איזון בין אינטרס בעלי הדין לבין האינטרס הציבורי של משאבי הזמן המוגבלים של בית המשפט. לכן, יש לבצע איזון בין זכותו של בעל דין להוכיח את טענותיו במשפט לבין שיקולים נגדיים נוספים ובהם משאבי הזמן המוגבלים בניהול דיוני הוכחות.

17. תקנה 3 (ב) לתקנות, מחייבת את בעלי הדין לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו, תוך סיוע למימוש התכלית הדיונית ובתוך זה מיקוד הפלוגתאות האמיתיות שבמחלוקת, וכך לא יוזמו עדים שאינם רלבנטיים להליך.

ובמיושם לענייננו

18. כאמור, אין מניעה כי בעל דין יזמן כעדים, את בעלי הדין של הצד השני, בתנאי שאלו לא צפויים להעיד מטעם בעל הדין שכנגד. במקרה שלפנינו, לא הודיעו התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/795/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתגובתם כי העדים המופיעים בבקשת הנתבעת 1, צפויים להעיד מטעמים או שיש כוונה כלשהי שהם יעידו מטעמים, ומשכך נפתחה הדלת בפני הנתבעת 1 לזמנם לעדות.

19. כמו כן, בהתאם לפסיקה, במצבים שבהם "על פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות" הרי שיש לאשרה, ולצורך קביעה זו אין צורך להידרש "לבדיקה קפדנית של התועלת העשויה לצמוח לבעל הדין מן העדות" (עניין נאצר, פסקה 5 וההפניות שם).

20. מנגד, בקשה סתמית לזימון של עד, שלא הוסבר מדוע זימונו נדרש לגילוי האמת - יש בה כדי לכרסם ביעילות הדיון והיא חותרת תחת עקרונות היסוד של התקנות. כמו כן, היא אינה עונה על התנאים של רלבנטיות העדות שבסעיף 1 לפקודת הראיות, על-אף פירושה הרחב כמובא לעיל.

21. לכן אני סבור שהאיזון הראוי הוא לאפשר את זימונם של שני עדים בלבד ולא את כל שמונת העדים, תוך קציבת הזמן לחקירתם מראש.

העדים ייחקרו בחקירה נגדית על-אף שהנתבעת 1 מבקשת את זימונם ולאחר מכן ייחקרו בחקירה נגדית על ידי התובעים

22. בתי המשפט התלבטו בשאלה, האם עדים אלו, נחשבים עדי הצד שמבקש לזמנם, ומשכך עליו לחקור אותם בחקירה ראשית, או שמא מכיוון שמדובר בבעלי דין יריבים, ניתנת לו האפשרות לחקור אותם בחקירה נגדית. עוד התלבטות הייתה, האם לאחר שיסיימו להיחקר על ידי הצד שהזמין אותם לעדות, קיימת לצד השני הזכות לחקור אותם רק בחקירה חוזרת, או שמא אף הוא יכול לחקור אותם בחקירה נגדית.

23. התלבטות זו הועלתה, אך לא הוכרעה, בעניין שירותי בריאות כללית (בפסקה 6): "נתאר לעצמנו שתובע קורא לעדות את הנתבע (או שנתבע מזמן לעדות את התובע, לאחר שהתברר כי הלה לא הובא לעדות כעד תביעה). כיצד תתנהל חקירתו של בעל הדין היריב? האם פרקליט התובע רשאי שאלות המתאימות לחקירה ראשית או שמא רשאי הוא אף לחקור את העד בחקירה נגדית? האם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/795/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עורך דינו של התובע רשאי לתקוף את מהימנותו של הנתבע, שהינו עד שזומן על ידו? כיצד תתנהל חקירתו של הנתבע על ידי פרקליטו הוא? האם הפרקליט רשאי לחקור את שולחו בחקירה נגדית ולהציג לו שאלות מדריכות? האם קיימת זכות להגנה לשוב ולהעלות על דוכן העדים את הנתבע שכבר העיד כעד תביעה? שאלות דומות ניתן להציג לגבי החקירה החוזרת. אין בכוונתנו ליתן תשובות לשאלות שהצגנו זה עתה".

24. ואכן, בפסיקה המנחה, של בתי המשפט המחוזיים קיימות גישות שונות. עם זאת אני סבור שיש לאמץ את הגישה שנקבעה על ידי כב' השופט אטדגי בעניין ת"א (מחוזי ת"א) 1029-09 קד-קו בניין פיתוח וכבישים (1990) בע"מ נ' מבני גאיה יזום והשקעות בע"מ (נבו 15.01.2013) (להלן-"ההחלטה בעניין קד-קו בניין").

25. בהחלטה בעניין קד-קו בניין, לאחר שסקר כב' השופט אטדגי את הגישות השונות, החליט כך (בפסקה 9) "לדעתי, כאשר בעל דין מזמין בעל דין שכנגד כעד, הוא רשאי לחקור אותו בדרך שנערכת חקירה שכנגד, גם אם על פי סדר השמעת העד, זוהי חקירתו "הראשית"". למסקנה זו הגיע כב' השופט אטדגי לאחר היקש, מסעיף 1 לחוק יסודות המשפט התש"ב-1950, התש"ב-1950 והיקש מסעיף 178 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וזאת בשים לב שחקירה נגדית יש בה את האפשרות הטובה לקבלת תשובות ברורות לשם הגעה לחקר האמת. עוד נקבע על ידי כב' השופט אטדגי בהחלטה בעניין קד-קו בניין (בפסקה 11) כי: "יחד עם זאת אני סבור, שיש להתיר גם לבא כוחו של בעל הדין שנקרא להעיד על ידי יריבו לחקור אותו בדרך של חקירה שכנגד (לאחר חקירתו על ידי ב"כ בעל הדין שכנגד)". למסקנה זו הגיע כב' השופט אטדגי משום שכללי הפרוצדורה האזרחית ודיני הראיות בהליכים אזרחיים אינם אמורים להעניק יתרון מקדמי לאחד מבעלי הדין ועליהם להתייחס באופן שווה לתובע ולנתבע.

26. ובמיושם לענייננו - שני העדים שהם בעלי דין מטעם התובעים, ייחקרו הן על ידי הנתבעים בחקירה נגדית, והן על ידי התובעים בחקירה נגדית.

סיכום:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/795/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. הנתבעת 1 רשאית לזמן שני עדים מתוך העדים המופיעים בבקשתה. עד לתאריך ט"ו בטבת תשפ"ב (19.12.2021), תגיש הנתבעת 1 הודעה על שמותיהם של שני העדים. על התובעים לוודא התייצבותם של שני העדים שייבחרו על ידי הנתבעת 1, לדיון ההוכחות הקבוע לתאריך כ"ב בטבת תשפ"ב (26.12.2021).

28. אופן חקירת העדים יהיה כך: שני העדים ייחקרו על ידי הנתבעת 1 בחקירה נגדית, לאחר מכן הנתבעים 2 ו-4 יוכלו לחוקרם גם בחקירה נגדית, ולאחר מכן גם התובעים יוכלו לחוקרם בחקירה נגדית. אני מגביל את זמן חקירתם של שני העדים כך שכל צד יהיה רשאי לחקור כל אחד מהעדים בחקירה נגדית, עד רבע שעה לכל היותר.

29. **אשר להוצאות הבקשה** - תקנה 53 לתקנות מחייבת דיון בשאלת ההוצאות בתום הדיון בבקשה, כאשר ברירת המחדל שבתקנה היא פסיקת הוצאות לטובת הצד שבקשתו התקבלה. עם זאת מכיוון שהבקשה לא התקבלה במלואה, אלא בחלקה, לא ראיתי מקום לפסוק למי מהצדדים את הוצאות הבקשה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ט' טבת תשפ"ב, 13 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה